

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2151/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางวิลาวรรณ แซ่ฮ้อ	โจทก์
	นายทองอยู่ บรรเทึงจิตต์	จำเลย
	นายทองอยู่ บรรเทึงจิตต์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยแล้วเห็นว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้าม ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนต่อพยานหลักฐานในสำนวนและมีได้วินิจฉัยให้ครบประเด็น เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ส่วนโจทก์ร่วมไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ (อันดับ 144)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรค 2 ฯลฯ จำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 138)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อล้วนมุ่งประสงค์จะให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงให้เป็นคุณแก่จำเลยโดยมิให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นซึ่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อล้วนมุ่งประสงค์จะให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงให้เป็นคุณแก่จำเลยโดยมิให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นซึ่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ